Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

SENTENÇA

Autos 0802416-14.2018.8.12.0018
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Emerson Rodrigues Ramos
Réu: Município de Paranaíba e outro

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Emerson Rodrigues Ramos em face do Município de Paranaíba e outro, todos qualificados nos autos, em que o autor objetiva a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos *"Insulina Lantus 100 UI/ml 3ml" e "Insulina Novolin R 100 UI 10ml"*, uma vez que é portador de patologia compatível com o CID10 E10 (Diabetes mellitus insulino-dependente). Salientou que apresenta complicações renais decorrentes de prévio tratamento com as insulinas fornecidas pelo SUS e que a medicação pleiteada foi prescrita pela médica responsável pelo tratamento por ter apresentado notável melhora em seu quadro clínico. Sustentou que não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos da medicação sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela e juntou documentos.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação, alegando a exclusiva responsabilidade do Município de Paranaíba em fornecer os medicamentos e a ausência de provas acerca da existência das patologias e a necessidade dos medicamentos pleiteados. Sustentou que há tratamento fornecido pelo SUS. Juntou documentos (f. 25/35).

Às f. 65/79, o Município de Paranaíba apresentou contestação, alegando preliminarmente a falta de interesse processual da parte autora. Afirmou ainda que a parte autora dispõe de tratamento pela rede pública de

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

saúde e não provou que teve seus direitos negligenciados. Reiterou os pedidos para que o tratamento seja realizado pelo SUS e, no caso de procedência, para que os medicamentos possam ser substituídos por medicação genérica.

A liminar foi indeferida pelo juízo às f. 84/90.

A parte autora impugnou as contestações às f. 94/98. Às f. 112/113, o feito foi saneado, determinando-se a produção de prova pericial.

O laudo pericial foi anexado às f. 127/129, sobre o qual manifestou-se a parte autora e o Estado de Mato Grosso do Sul, às f. 136 e f. 138, respectivamente. O Município quedou-se inerte, consoante certidão de f. 140.

É o relato. Decido.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Emerson Rodrigues Ramos em face do Município de Paranaíba e outro, todos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o Município de Paranaíba que falta interesse processual à parte autora para a presente demanda, sob o fundamento de que a parte não esgotou as vias administrativas antes de ingressar em juízo.

Não merece guarida a alegação, visto que o esgotamento da discussão na esfera administrativa não é imprescindível para a discussão judicial.

Finalmente, a contestação da parte ré demonstra sua resistência à pretensão da autora, tornando certa a falta de êxito no pedido administrativo, razão pela qual rejeito a reportada preliminar.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

Nestes termos, rejeito a preliminar de falta de interesse processual e, não havendo outras questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Pleiteia a parte autora o fornecimento dos medicamentos *"Insulina Lantus 100 UI/ml 3ml" e "Insulina Novolin R 100 UI 10ml"*.

Vale relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156 – RJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, assentou a possibilidade de fornecimento pelo Poder Público de medicamento não padronizado na RENAME. Senão vejamos:

> *"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: <u>Obrigatoriedade do poder</u>*

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Grifei.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no referido julgamento.

Quanto ao primeiro requisito, observo que o perito atestou no laudo pericial de f. 127/129, que os medicamentos pleiteados são imprescindíveis para a saúde do paciente, sob risco de morte ou complicações severas de seu quadro clínico (quesito 7, f. 129). Outrossim, quando perguntado se o paciente recebeu tratamento pela rede pública de saúde, o *expert* afirmou que o autor recebeu insulina NPH e Regular por 17 (dezessete) anos, as quais mostraram-se ineficazes (quesito 6), de modo que restou comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

No tocante ao segundo requisito, tenho que a hipossuficiência econômica do autor foi reconhecida na decisão que deferiu a ele os benefícios da AJG (f. 17), com base na declaração de f. 09.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

Por fim, quanto ao terceiro requisito, há no *site* da Anvisa a informação de que os fármacos pleiteados encontram-se devidamente registrados junto à referida autarquia. Veja-se[1]:

Detalhe do Produto: LANTUS					
Nome da Empresa Detentora do Registro	SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA	**CNPJ**	02.685.377/0001-57	**Autorização**	1.01.300-3
Processo	25351.004633/0011	**Categoria Regulatória**	Novo	**Data do registro**	10/11/2000
Nome Comercial	LANTUS	**Registro**	113000285	**Vencimento do Registro**	11/2020
Princípio Ativo				**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTIDIABETICOS			**ATC**	ANTIDIABETICOS
Parecer Público	-	**Bula Paciente**	PDF	**Bula Profissional**	PDF

Detalhe do Produto: NOVOLIN R					
Nome da Empresa Detentora do Registro	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	**CNPJ**	82.277.955/0001-55	**Autorização**	1.01.766-2
Processo	25001.011925/87	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	03/08/1992
Nome Comercial	NOVOLIN R	**Registro**	117660003	**Vencimento do Registro**	04/2026
Princípio Ativo	INSULINA HUMANA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTIDIABETICOS			**ATC**	ANTIDIABETICOS
Parecer Público	-	**Bula Paciente**	PDF	**Bula Profissional**	PDF

Deve-se ressalvar, todavia, a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, o qual necessariamente contém o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. Veja-se a jurisprudência:

> *"MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESOBRIGAR O ENTE PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA.*

[1] *Disponível em:*
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/253510046330011/?numeroRegistro=113000285>
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2500101192587/>
Acesso em 04/03/2020.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A ausência do medicamento na lista do SUS não impede o seu fornecimento pelo Estado, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade do requerente arcar com seu custo. Deve-se possibilitar ao ente público o fornecimento de medicamento de outro fornecedor além daquele indicado pelo médico desde que idêntico em sua composição, sem alterar, acrescer ou retirar componente, caso em que, por um lado, seria capaz de atingir a mesma finalidade e, por outro, prestigiar-se-ia o princípio da eficiência na gestão de recursos públicos. Faz-se necessária a apresentação e retenção da receita médica, preservando a integridade do tratamento médico, devidamente acompanhado." (TJMG - Mandado de Segurança n. 092087-95.2012.8.13.00. Relator Desembargador Jair Varão. 3ª Câmara Cível. Julgado em 08.1.2012) Grifei.

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO POR GENÉRICO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO ENTE PÚBLICO EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. I - O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).Saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da C. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. II - O medicamento genérico contém o mesmo fármaco ou princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

referência. Para alem disso, o Ministério da Saúde, através da ANVISA, avalia os testes de bioequivalência entre o genérico e o medicamento de referência. Seu uso, por isso e em princípio, é seguro não havendo contra-indicação a que possa substituir o medicamento de referência. (...)" (TJRS - Apelação Cível Nº 70031710452, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 02/09/2009) Grifei.

Diante do conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se de forma inequívoca a presença das enfermidades indicadas na prefacial, razão pela qual a responsabilidade dos réus pelo fornecimento dos medicamentos ao paciente que dele necessita é evidente, visto que garantido pela própria Constituição Federal.

Quanto ao tema, a doutrina assevera o seguinte entendimento:

"(...) E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais" (José Afonso da Silva *in* Curso de Direito Constitucional Positivo – 26. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional, até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005 – São Paulo: Malheiros, 2006. p. 308)

A jurisprudência do c. STJ tem reconhecido a obrigação estatal de assegurar aos cidadãos o acesso à saúde, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. (...) 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 30/08/2007 p. 219) Grifei.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Esta Corte em reiterados precedentes tem reconhecido a responsabilidade solidária do entes federativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que concerne à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos a pacientes portadores de doenças consideradas graves. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 11/06/2008) Grifei.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ARTIGO 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FORNECER MEDICAMENTO AOS NECESSITADOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE UM, DE ALGUNS OU DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ATESTADO MÉDICO INFORMANDO QUE A PARTE-AUTORA É PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E QUE O MEDICAMENTO ISCOVER 75 MG É INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

ENFERMIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos do artigo 196 da CF, há solidariedade na assistência à saúde pela União, pelo Estado e pelo Município, podendo a ação que tem por objeto o fornecimento de medicamento ser ajuizada em face de todos, de alguns ou de apenas um. II. A existência de convênios entre a União, Estados e Municípios legitima a Fazenda Pública Estadual a exigir dos demais entes a sua participação nos gastos independentemente de determinação judicial ou de participação do referido ente no feito. III. Havendo laudo médico informando a doença a qual está acometida a parte-autora, bem como o medicamento indispensável para o tratamento da paciente, somando-se ao fato de que a União, o Estado e o Município têm o dever de garantir a saúde a todos os que dela necessitam, não é crível que vise o Estado, por meio de edição de uma Portaria, a restringir o alcance de uma norma constitucional (artigo 196), a ponto de vedar um direito garantido. IV. Não é possível a condenação do Estado, de suas autarquias e fundações ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que há nítida confusão entre credor e devedor. V. Recurso parcialmente provido. (TJMS-3ªT., Proc. 2008.009815-7, Rel. Oswaldo Rodrigues de Melo, Jul. 05/05/2008) Grifei.

Ante todo o exposto, hei por bem JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na prefacial para o fim de CONDENAR o Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Paranaíba a fornecerem a Emerson Rodrigues Ramos, gratuitamente, os medicamentos denominados *"Insulina Lantus 100 UI/ml 3ml" e "Insulina Novolin R 100 UI 10ml"*, conforme prescrição médica.

Sem condenação nas custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Condeno o Município de Paranaíba ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.

Resolvo o mérito desta ação, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranaíba, 04 de março de 2020.

Plácido de Souza Neto
Juiz de Direito
Assinado digitalmente

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 05/03/2020 às 11:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802416-14.2018.8.12.0018 e código 6mrDv9ze.